



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 26 de agosto de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "ALDANA, VANINA SOLEDAD
CONTRA SANCOR SALUD SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N°
FPA 3362/2024/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2
de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del
Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y
fundado por la parte demandada en fecha 23/07/2024 contra
la resolución del día 04/07/2024.

El recurso se concede el 24/07/2024, contesta
agravios la actora el día 26/07/2024 y queda la causa para
resolver el 05/08/2024.

II- a) Que la Sra. Vanina Soledad Aldana promueve
acción de amparo contra la Asociación Mutual Sancor Salud,
a fin de que se le efectivice en forma gratuita y al 100%
la prestación consistente en Tratamiento de Reproducción
Médica Asistida -TRMA- de alta complejidad (FIV/ICSI), con
banco de semen, sin pago de co-seguro alguno ni en
modalidad reintegro, hasta su total terminación, a
realizarse con la Dra. Mercedes Cabrera, en el Centro de
Medicina Ginecológica y Fertilidad HAVVA.

Relata que tiene 35 años, que es empleada de comercio
y que está en pareja desde hace seis años con Lorena María
Victoria Muñoz, quien tiene 42 años, es empleada doméstica
y no tiene obra social.

Fecha de firma: 26/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38893309#424296253#20240826113008784

Dice que, ante su deseo de ser madres y llevar adelante su proyecto familiar de procrear un/a hijo/a, en 2023 concurrieron al Instituto "HAVVA SAS", donde fueron atendidas por la Dra. Cabrera, quien es desde entonces su médica tratante.

Explica que se ha realizado tratamientos previos de baja complejidad con resultado negativo, que tiene diagnóstico de baja reserva ovárica y que, por ello, la profesional en salud le indicó la necesidad de ICSI - tratamiento de fertilización con inyección intracitoplasmática de espermatozoide.

Refiere a las presentaciones efectuadas ante la obra social, a los estudios que se le solicitaron y que seguidamente acompañó, a la intimación efectuada y a la respuesta de la demandada que considera constituye una negativa tácita a su pedido.

b) Que, la accionada plantea que no se ha respetado lo dispuesto por la ley 26.862 y su decreto reglamentario 956/2013, atento que, para realizar las técnicas de mayor complejidad que se requiere, previo debe cumplirse como mínimo con tres intentos con técnicas de baja complejidad. Dice que la amparista no cuenta con un diagnóstico que justifique prescindir de lo establecido por la norma.

Relata los antecedentes de la causa y refiere a lo resuelto por su Auditoría Médica.

Cuestiona que se pretenda llevar a cabo el tratamiento con prestadores no contratados por su mandante. Explica que de su página web surge cuáles son los centros que integran su red en ciudades cercanas como "GAMMA", "SANATORIO DE LA MUJER" y "SANATORIO PARQUE" en





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Rosario, provincia de Santa Fe, y que, sin perjuicio de ello, ofreció a la actora autorizar un tratamiento de baja complejidad en un centro no perteneciente a su cartilla, a valores contratados por su mandante.

Por todo ello, entiende que su conducta no puede calificarse como manifiestamente arbitraria o ilegal.

c) Que, la actora contesta el respectivo traslado, refiere a los fundamentos por los que su médica tratante prescribió la necesidad del tratamiento objeto de autos; a las dificultades económicas y de tiempo que le ocasionaría por ser empleada de comercio tener que trasladarse a otra ciudad para realizarse el tratamiento; y a la insuficiencia del ofrecimiento de su contraria de cubrir un tratamiento de baja complejidad en un centro prestador.

d) Que, el día 21/05/2024 el juez de grado abre la causa a prueba. El 28/05/2024 se recibe oficio de la Dra. Mercedes Cabrera perteneciente al Instituto "HAVVA SAS" y el 14/06/2024 el informe pericial del Dr. José Luis KOT, Médico de esta Cámara. Luego pasan los autos a resolver.

e) Que, el magistrado de primera instancia admite la pretensión en todos sus términos e impone las costas a la demandada. Regula honorarios en 21 UMA, en forma conjunta, a los letrados de la parte actora y en 20 UMA, en conjunto, a los letrados de la demandada. Tiene presente las reservas del caso federal efectuadas.

Contra dicha decisión se alza SANCOR SALUD.

III- a) Que la demandada plantea que la sentencia dictada es parcial y no considera adecuadamente la prueba y fundamentos brindados.

Fecha de firma: 26/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38893309#424296253#20240826113008784

Impugna que el juez ignore que no se haya cumplido con los requisitos previos de tratamiento de baja complejidad establecidos por el Decreto 956/2013; como también, la falta de prueba sobre los extremos invocados por la actora, basándose sólo en la prescripción de la médica tratante.

Efectúa consideraciones respecto del informe realizado por el médico forense Dr. Kot y de la documentación acompañada por la amparista, los cuales entiende no justifican el apartamiento de la normativa.

Le agravia que se rechace su propuesta de brindar cobertura en un centro prestador. Sostiene que fue la actora quien decidió abandonar el sistema e insiste en que no se acreditó la insuficiencia de los establecimientos ofrecidos ni que el pretendido sea el único idóneo para su adecuada atención.

Finalmente, mantiene reserva de cuestión federal y pide se revoque la sentencia venida en consideración.

b) Que, la parte actora contesta agravios y rebate los fundamentos de su contraria.

Afirma que la documentación obrante acredita la necesidad de su pedido y explica -nuevamente- las complicaciones que le conllevaría realizar el tratamiento en otra ciudad.

Cita jurisprudencia que abona su postura y solicita se rechace el recurso interpuesto, con costas. Hace reserva del caso federal

IV- Que, resulta adecuado recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

todos los argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

V- a) Que, al tratar el presente caso, no surge controvertido que la amparista, Sra. Vanina Soledad Aldana, de 35 años de edad, se encuentra afiliada a la Asociación Mutual Sancor Salud y que su médica tratante, Dra. Mercedes Cabrera, le ha prescripto la necesidad del tratamiento objeto de autos (ver certificados médicos del 15/03/2024).

Corresponde a este Tribunal evaluar si la conducta de SANCOR SALUD resulta ajustada a derecho o se constituye como arbitraria y/o ilegal en perjuicio de la salud de la actora.

b) Que, al respecto cabe señalar que la acción de amparo procede contra todo acto u omisión que, en forma actual o inminente: lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos en la Carta Magna (art. 43 de la Constitución Nacional).

La arbitrariedad se presenta "...como nota subjetiva caracterizada por el mero voluntarismo apuntado a la violación del derecho. Su carácter manifiesto implica que el juez debe advertir sin asomo de duda que se encuentra frente a una situación palmariamente ilegal o resultante de una irrazonable voluntad del sujeto demandado" (CNFed. Civ. Y Com., Sala I 12/10/95, "Guezamburu, Isabel c /Instituto de Obra Social", LL. 1996 -C-509).

Fecha de firma: 26/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38893309#424296253#20240826113008784

Por su parte, la ilegalidad debe aparecer de modo claro, debe reflejar que el proceder denunciado entrañe la restricción de alguna libertad constitucional o carezca del mínimo respaldo normativo tolerable para subsistir como tal.

VI- a) Que, al analizar el presente caso toma relevancia lo previsto en la ley 26.862 de Acceso Integral a los Procedimientos y Técnicas Médico-Asistenciales de Reproducción Médicamente Asistida.

El artículo 2 establece que "...se entiende por reproducción médicamente asistida a los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo. Quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones".

Cabe destacar para el caso lo regulado en el artículo 8, que determina que "El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, ...las entidades de medicina prepaga..., incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como de reproducción médicamente asistida, los cuales incluyen: a la inducción de ovulación; la estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovulación; las técnicas de reproducción asistida (TRA); y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

según los criterios que establezca la autoridad de aplicación”.

La segunda parte del mismo artículo dispone que “Quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) estos procedimientos, así como los de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, con los criterios y modalidades de cobertura que establezca la autoridad de aplicación, la cual no podrá introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil de los destinatarios”.

El artículo 10 de la ley aclara que sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República.

Por su parte, el decreto reglamentario 956/2013, en su artículo 2, establece que “Se entiende por técnicas de reproducción médicamente asistida a todos los tratamientos o procedimientos para la consecución de un embarazo. ... Se entiende por técnicas de alta complejidad a aquellas donde la unión entre óvulo y espermatozoide tiene lugar por fuera del sistema reproductor femenino, incluyendo a la **fecundación in vitro; la inyección intracitoplasmática de espermatozoide;** la criopreservación de ovocitos y embriones; la donación de ovocitos y embriones y la vitrificación de tejidos reproductivos”.

A su vez, en su artículo 8 al referirse a su cobertura, en el apartado tercero y cuarto indica: “En los términos que marca la Ley N° 26.862, una persona podrá acceder a un máximo de CUATRO (4) tratamientos anuales con técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complejidad, y hasta TRES (3) tratamientos de reproducción

Fecha de firma: 26/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38893309#424296253#20240826113008784

médicamente asistida con técnicas de alta complejidad, con intervalos mínimos de TRES (3) meses entre cada uno de ellos. Se deberá comenzar con técnicas de baja complejidad como requisito previo al uso de las técnicas de mayor complejidad. A efectos de realizar las técnicas de mayor complejidad deberán cumplirse como mínimo TRES (3) intentos previos con técnicas de baja complejidad, salvo que causas médicas debidamente documentadas justifiquen la utilización directa de técnicas de mayor complejidad" -En todos los casos los resaltados son propios-.

b) Que, de las constancias acompañadas por las partes se desprende que en fecha 15/03/2024 la Dra. Mercedes Cabrera, especialista en tocoginecología emitió tres prescripciones médicas en las que indicó: "*Paciente de 35 años con deseo de proyecto maternal solicito ICSI por edad avanzada y HAM signo menor disminuido*"; "*Solicito autorización ICSI semen de banco pareja igualitaria*" y "*Solicito autorización para sedación anestesia nivel III aspiración ovocitaria. Diag: ICS con banco pareja igualitaria*".

Surge también que formulada la solicitud el día 12/04/2024, la prepaga requirió mediante un correo electrónico del 22/04/2024 la presentación de estudios médicos a fin de evaluar el pedido -laboratorio completo, ecografía ginecológica e histerosalpingografía-.

El 26/04/2024 la actora acompañó lo requerido junto con una nueva prescripción de su profesional tratante emitida en igual fecha y una nota de intimación para que se le brinde la cobertura. En dicha constancia médica la

Fecha de firma: 26/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38893309#424296253#20240826113008784



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

especialista explicó que la paciente se realizó tratamiento de baja complejidad en otro centro con resultado negativo y que actualmente su diagnóstico es de baja reserva ovárica por su edad. Finalmente insistió en su pedido de ICSI con banco por falla en baja complejidad y en reserva ovárica.

Ahora bien, el 30/04/2024 Sancor envió un nuevo mensaje en el que informó que su Auditoría Médica "ha evaluado la documentación médica presentada por Ud., y determinó que de la misma no se desprende la existencia de impedimento alguno para iniciar con un tratamiento de baja complejidad, sugiriendo desde esta AMSS comenzar con la realización de Inseminación Intrauterina". Además, señaló que la cobertura se debe brindar con prestadores pertenecientes a su red pero que "no obstante lo mencionado, y habiendo considerado especialmente su caso particular, esta AMSS ofrece cubrir por excepción y por la vía de reintegro, hasta los valores que esta AMSS tiene convenidos, el tratamiento indicado, esto es: Inseminación Intrauterina, en el Centro Médico por Ud. Elegido".

Al presentarse en autos la demandada adjuntó el informe de su Auditoría Médica en virtud del cual justifica su negativa a cubrir la prestación, sin que surja que este haya sido facilitado previamente a la actora. Allí se desarrollaron las consideraciones por las que la accionada reitera que no habría impedimento para realizar tratamiento de baja complejidad.

c) Que, del informe requerido en sede judicial a la Dra. Cabrera y al centro "HAVVA", se observa la historia



clínica de la actora que, en lo que aquí interesa, refiere a los valores obtenidos en los estudios realizados, al antecedente en tratamiento de baja complejidad con resultado negativo y al intento de uno de alta complejidad en el que se inició ciclo de estimulación ovacitaria pero que, atento a la falta de respuesta por falta de desarrollo folicular, se canceló estímulo y no se realizó el tratamiento.

Además la profesional indica: "Dada la historia clínica de la paciente, la misma tiene el diagnóstico de baja respondedora, análisis hormonales dentro de parámetros normales, pero sin respuesta a la estimulación ovárica", explica en qué consiste el término de 'baja respondedora' y agrega que "las guías de estimulación indican nuevo ciclo, con cambio de medicación, para tratamiento de dicha patología y tratamiento de alta complejidad, ya que es la única manera de realizar un análisis del ovocito extraído del ovario de la paciente. Se solicita a la paciente (...) ciclo de alta complejidad con banco (x pareja igualitaria) por: factor turbático (trompa izquierda obstruida), un ciclo de baja complejidad fallido y diagnóstico de baja respondedora (nuevo esquema de medicación)".

El Dr. Kot, por su parte, en la última respuesta del cuestionario pericial formulado por la AMSS concluye lo siguiente: "...reitero por efecto de suma, existiendo un ciclo de alta complejidad fallido, por la falta de respuesta a la estimulación con gonadotropias, el criterio





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

de la médica tratante en este caso particular es el más adecuado a criterio de este Perito".

d) Que, de lo expuesto se desprende que la postura asumida por la demandada no puede ser receptada, toda vez que recién en instancia judicial dio una respuesta adecuada acerca de cuáles son los motivos por los que rechaza el pedido, sin haber dado la posibilidad a la actora de tomar conocimientos de ellos en sede administrativa y así evaluarlo con su médica tratante.

Surge que, en su negativa en sede administrativa se limitó a afirmar que la documentación fue evaluada por su auditoría médica y que *"no se desprende la existencia de impedimento alguno para iniciar con un tratamiento de baja complejidad"*, sin acreditar en modo alguno los extremos invocados ni expedirse al respecto.

Dicho ello, en virtud de las disposiciones legales pertinentes y los hechos detallados, se concluye que la conducta de la obra social no resulta ajustada a derecho y se constituye como lesiva del derecho a la salud de la accionante, considerando que está en juego la salud reproductiva de la demandante y su derecho a una vida plena.

Atento que el pedido se encuentra debidamente justificado por la profesional tratante especialista en la materia, quien ha dado cuenta en reiteradas oportunidades los motivos por los que insiste en la necesidad de tratamiento prescripto, el cual fue respaldado con documental al efecto y convalidado por el perito médico de

Fecha de firma: 26/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38893309#424296253#20240826113008784

esta Cámara, corresponde confirmar lo decidido por el juez de grado en este punto a fin de salvaguardar los derechos de la afiliada.

En este sentido, cabe señalar que es doctrina de este Tribunal que "las obras sociales no pueden evaluar la conveniencia o no de una prestación acordada por el médico de cabecera del paciente, cuando éste justifica debidamente su necesidad para el tratamiento de la enfermedad que padece, y es el responsable de las prescripciones que emite" (Ver causa "SCHREINER, MAIRA NATALI EN REPRESENTACIÓN DE SU PADRE CONTRA PAMI SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 1787/2020/CA1, sentencia del 18/06/2020, entre otras).

Por ello, se desestiman los argumentos de la recurrente relativos a la cobertura del tratamiento de alta complejidad indicado.

e) Corresponde abordar el agravio relativo a la condena a cubrir la prestación en un centro no prestador.

La ley 26.862 y su normativa complementaria garantiza el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida que estará a cargo, según cada caso, del Estado o de los agentes del seguro de salud.

Como principio general, las obras sociales y prepagas se encuentran obligadas a autorizar y abonar las prácticas prescriptas por los médicos pertenecientes a su cartilla de prestadores, de conformidad con lo previsto en el Anexo II de la Resolución 201/02 del Ministerio de Salud, que establece que "Los Agentes del Seguro de Salud garantizarán a través de sus prestadores propios o

Fecha de firma: 26/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38893309#424296253#20240826113008784



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

contratados la cobertura y acceso a todas las prestaciones incluidas en el presente catálogo”.

A partir de tal precepto, debe concluirse que el sistema de cobertura no permite a los afiliados la libre elección de médicos y prestadores, por lo que no corresponde a los agentes del servicio de salud la cobertura de tratamientos encomendados por profesionales ajenos a su cartilla.

Sin embargo, tal principio tiene excepciones que imponen analizar las circunstancias concretas de cada caso a fin de verificar si la actitud de la demandada ha resultado ajustada a derecho o se ha erigido como una barrera arbitraria que justifique excepcionar la regla general descripta.

f) Que la actora explica que solicita cobertura en el Instituto “Havva SAS” por radicar allí su médica de confianza y por encontrarse cercano a su domicilio. Asimismo, destaca que, como empleada de comercio, enfrenta dificultades económicas y de tiempo para trasladarse a otra ciudad con la frecuencia requerida para las consultas médicas y el tratamiento. Además, cuestiona la propuesta de la demandada de ofrecer cobertura en un centro prestador para un tratamiento de baja complejidad, el cual no se ajusta a lo solicitado.

Tales argumentos resultan atendibles y no han sido valorados en modo alguno por la accionada, quien vierte amplias consideraciones acerca del sistema de cobertura de las empresas de medicina prepaga sin considerar las dificultades que genera dirigirse a una extraña localidad, con los consecuentes gastos económicos y de tiempo que

Fecha de firma: 26/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38893309#424296253#20240826113008784

ocasiona. Sumado a ello, asiste razón a la actora al señalar que la oferta a brindar cobertura en un centro prestador se limita a la realización de un tratamiento de baja complejidad, lo cual no se corresponde con la prestación requerida en autos.

Este marco situacional pone en evidencia una actitud arbitraria por parte de Sancor Salud que permite apartarse del principio general y justifica confirmar la condena a que brinde el tratamiento requerido en el instituto y con la profesional ubicada en la ciudad de Paraná.

En sentido similar, aunque en circunstancias fácticas diversas, se ha expedido este Tribunal, por mayoría, en la causa "LLOPIS OMAR, MICAELA ALEJANDRA CONTRA SANCOR SALUD SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 1195/2024/CA1, sentencia del 14/06/2024, entre otros.

En atención a todo lo hasta aquí expuesto se concluye que la actitud de la demandada se constituye como arbitraria e ilegal en perjuicio de los derechos reproductivos de la amparista, por lo que se desestiman los agravios y se confirma la sentencia recurrida.

VII- Que, las costas de la presente instancia se imponen a la parte demandada por resultar vencida, en virtud de lo dispuesto en los arts. 14 y 17 de la ley 16.986 y 68, primer párrafo, del CPCCN.

VIII- Que, finalmente, se regulan honorarios a los letrados de la parte actora, Dres. Marcelo Javier BOEYKENS y María Candela CABRERA, en la cantidad de 6,93 UMA, en forma conjunta y por partes iguales, equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUNO (\$395.121) y a los apoderados de la demandada, Dres.

Fecha de firma: 26/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38893309#424296253#20240826113008784



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Daniel Alejandro GALIZZI, Andrés Martín GALIZZI y Claudio Miguel GALIZZI, en la cantidad de 6 UMA, en forma conjunta y por partes iguales, equivalentes a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS (\$342.096); de conformidad con lo previsto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 y Resol. SGA 1772/2024 de la CSJN.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia de grado.

Imponer las costas a la parte demandada por resultar vencida, de conformidad con lo previsto en los arts. 14 y 17 de la ley 16.986 y 68, primer párrafo, del CPCCN.

Regular honorarios a los letrados de la parte actora, Dres. Marcelo Javier BOEYKENS y María Candela CABRERA, en la cantidad de 6,93 UMA, en forma conjunta y por partes iguales, equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUNO (\$395.121) y a los apoderados de la demandada, Dres. Daniel Alejandro GALIZZI, Andrés Martín GALIZZI y Claudio Miguel GALIZZI, en la cantidad de 6 UMA, en forma conjunta y por partes iguales, equivalentes a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS (\$342.096); de conformidad con lo previsto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 y Resol. SGA 1772/2024 de la CSJN.

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.

Se constituye el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-.

Fecha de firma: 26/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38893309#424296253#20240826113008784

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la
Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

Fecha de firma: 26/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38893309#424296253#20240826113008784